

[4] 국유재산 매각대금 완납 전 소유권 이전에 따른 저당권 설정 업무 불철저

- 「국유재산법」 제50조(매각대금의 납부) 제2항 및 「국유재산법 시행령」 제55조(매각대금의 분할납부) 제4항 제1호 따르면 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업 정비구역 내에 위치한 국유재산은 매각대금을 20년 이내의 범위에서 분할 납부할 수 있다고 되어 있고
 - 같은 법 제51조(소유권의 이전 등) 및 같은 법 시행령 제56조(소유권의 이전 등), 「수탁 국유일반관리·처분 업무세칙」 제49조(소유권의 이전 등)에 따르면 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업 정비구역 내에 위치한 국유재산에 대하여 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전하는 경우에는 매수자에게 분양되는 토지 및 건축물에 대하여 국가를 저당권자로 하는 1순위 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있음
 - 한편, 저당권을 설정한 후에는 저당권을 설정한 토지 및 건축물의 부동산 등기사항증명서를 발급받아 저당권 설정 등기가 적정하게 되었는지 확인하는 등 채권확보에 차질이 없도록 하여야 함
 - △ 또한, 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유재산을 매각하고 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전하는 경우 국유재산 관리시스템(BPM)을 통해 업무처리 하도록 하여 저당권 설정 업무처리 이력, 저당권을 설정한 부동산 소재지 등이 누락되지 않도록 관리하여야 함

□ 그런데, 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유재산을 매각하고 매각대금 분할납부 중에 이전고시로 인하여 국유재산 소유권이 이전된 국유재산 ○○건의 관리 실태를 점검한 결과

○ ◆◆◆◆◆부에서는 2013. 4. 15. 동작구청으로부터 인수한 ‘○○시 ○○구(도로, 471.29㎡)’ 소재 국유재산에 대하여 매수자 ○○과 ○○구청간에 기 체결된 매매계약(매각금액 : 112,200천 원, 매각면적 : 30㎡, 20년 분납)을 승계하였고

- 매매계약이 체결된 국유재산이 2012. 4. 5. 이전고시되고 2012. 4. 16. 매수자인 ○○○ 소유 아파트 ‘○○○시 ○○구 소재’로 소유권 보존등기되는 과정에서

△ ○○구청은 대지권이 설정된 토지(30,639.5분의 62.934)에만 국가를 1순위로 하는 저당권을 별도 등기로 설정하였을 뿐 건축물에는 저당권을 설정하지 않았으나 공사에서는 이를 인수하면서 이 사실을 알지 못하고 관리하고 있다가 2018. 1. 23. ○○○이 위 아파트를 매매하여 소유권이 변경되었음¹⁾

○ 또한, ◆◆◆◆◆부에서는 2006. 7. 3. △△구청으로부터 인수한 ‘○○○시 ○○구(대, 40.2㎡)’ 소재 국유재산에 대하여 2007. 11. 21. 매수자 △△△과 매매계약(매각금액 : 166,026천 원, 매각면적 : 40.2㎡, 당초 5년 분납에서 20년 분납으로 변경)을 체결하였고

1) 기존에 대지권에 별도 등기된 저당권은 미말소된 상태임

- 매매계약이 체결된 국유재산이 2015. 3. 26. 이전고시되고 같은 해 5. 1. 매수자인 △△△ 소유 아파트 ‘○○○시 ○○구 소재 외 3필지’로 소유권 보존 등기되는 과정에서

△ ‘국’을 저당권자로 표시하여야 하는데도 저당권자를 ‘국’으로 표시하지 않고 ‘관리청기획재정부’만 표시하여 저당권을 설정하였음

- 이에 따라, [표 36] 및 [별표 2]와 같이 총 23필지의 국유재산이 재개발시행 정비구역 내에 포함되어 이전고시되고 매수자가 분양받은 아파트로 소유권 보존등기 되었으나 해당 건축물에는 저당권을 설정하지 않았거나 ‘국’ 표시를 누락하여 저당권을 설정하는 등 관련 업무를 철저히 하지 않았음

- 한편, 매각된 국유재산의 저당권 설정 업무 처리 이력, 매수자가 분양받은 후 대지 및 건축물에 대한 저당권 관리 등을 국유재산 관리시스템(BPM)에서 처리할 수 없어 인사 발령 등에 따른 담당자 변경 시 업무처리 이력을 확인하기 곤란한 실정임

[표 36] 저당권 설정 불철저 재산 현황

구 분	합 계	건축물 저당 설정 누락	저당권자에 ‘국’ 표시 누락
-----	-----	-----------------	--------------------

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유 재산을 매각하고 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전하면서 건축물에 저당권 설정이 누락된 3건의 건축물에 대하여 저당권을 설정하고 (시정)
- ◇ ○○○○부장은 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유 재산을 매각하고 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전하면서 건축물에 저당권 설정이 누락된 9건(12필지)²⁾의 건축물에 대하여 저당권을 설정하고
 - 저당권자에 ‘국’ 표시가 누락된 7건에 대하여 저당권자를 ‘국’으로 변경하는 저당권자 변경 등기를 시행하며 국유재산 매각대금 완납 전 소유권 이전에 따른 저당권 설정 관련 업무를 철저히 하지 않은 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의를 촉구하시기 바람 (시정)
- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유 재산을 매각하고 매각대금 완납 전 소유권 이전 시 저당권 설정 업무를 국유재산관리시스템(BPM) 내에서 수행하고 이력관리가 가능하도록 시스템을 개선하시기 바람 (개선)

2) 총 13필지 중 1건(별표 2 순번 7번 ○○○ 소유 건축물)은 제3자로 소유권이 이전되어 건축물에 저당권 설정이 불가함

< 관 련 자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”

[별표 2] 저당권 설정 불철저 재산 명세

(단위 : 건)

순 번	부점	국유재산 소재지 (종전 토지)	매수자	매수자가 분양받은 대지 및 건축물	비고
--------	----	---------------------	-----	-----------------------	----

“기재 생략”